

recognition among ASEAN member countries. Therefore, legal and institutional frameworks for implementing "Open Regionalism" are required even though the system is not necessarily the same as the one implemented in other regions, such as the EU.

วิเคราะห์ข้อสอบอัตนัย ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๔๔



กฎหมายอาญา 1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาณินี กิจพอคำ

คำถาม

เอกเมายาบ้า มีอาการคลุ้มคลั่งบังคับตนเองไม่ได้ ถือมีสติได้เดินเข้าไปในร้านอาหาร จะทำร้ายนักเรียนที่นั่งกินอาหารอยู่ โตเห็นเหตุการณ์จึงยกเก้าอี้ในร้านฟาดศีรษะเอกเต็มแรง เก้าอี้หักเอกล้มลงถือแก่ความตายเพราะเลือดออกในสมอง โตต้องรับความผิดทางอาญาดูฐานฆ่าเอกหรือไม่

ประเด็นที่จะต้องพิจารณาในกรณีนี้คือ

การที่นายเอกเมายาบ้า มีอาการคลุ้มคลั่งจะเข้าทำร้ายนักเรียน โตซึ่งเห็นเหตุการณ์ จึงเข้าไปทำการช่วยเหลือ โดยยกเก้าอี้ในร้านฟาดศีรษะเอกถึงแก่ความตายนั้น การกระทำของโตจะยกมาตรา 68 ประมวลกฎหมายอาญา การป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย มายกเว้นความผิดได้หรือไม่อย่างไร

แนวตอบ

กรณีนี้เป็นการป้องกัน โดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งประมวลกฎหมายอาญา (ม.68) วางหลักเกณฑ์ไว้ดังนี้

1. ต้องมีภัยอันตรายซึ่งเกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมาย
2. เป็นภัยอันตรายที่ใกล้จะถึง
3. ผู้กระทำจำต้องกระทำเพื่อป้องกันสิทธิของตนหรือของผู้อื่นให้พ้นภัยอันตรายนั้น และได้กระทำไปพอสมควรแก่เหตุ

การป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายจะทำการป้องกันสิทธิได้ทุกประการจะเป็นสิทธิของตนหรือของผู้อื่นก็ได้ เพราะผู้กระทำการป้องกัน โดยชอบด้วยกฎหมายจะไม่มีผิดใดๆ

วิเคราะห์

พิจารณาจากโจทย์แล้ว จะเห็นว่า การที่เอกเมายาบ้า บังคับตนเองไม่ได้ถือมีสติได้จะทำร้ายนักเรียน แสดงว่าเกิดภัยอันตรายอันละเมิดต่อกฎหมายขึ้น และคุกคามต่อสิทธิในชีวิตหรือ

ร่างกายนักเรียนและเป็นภยันตรายอันใกล้จะถึง โตเห็นเหตุการณ์ต้องการที่จะช่วยผู้อื่นซึ่งตกอยู่ในภยันตรายที่ใกล้จะถึงตัวโดยภยันตรายนั้น นักเรียนมิได้เป็นผู้ก่อให้เกิด โดยยกเก้าอี้ในร้านฟาดศีรษะเอกทำให้เอกตายเพื่อป้องกันไม่ให้เอกทำร้ายนักเรียน การกระทำของโตเป็นการป้องกันสิทธิของผู้อื่นให้พ้นจากการทำร้ายของเอก ซึ่งเป็นภยันตรายที่ใกล้จะถึงแก่นักเรียน และการกระทำของโตก็เป็นการกระทำพอสมควรแก่เหตุ เพราะได้หยิบของที่ใกล้ตัว มิได้มีการเตรียมตัวไว้ก่อน เพราะหากไม่รีบตัดสินใจกระทำ เอกก็อาจฆ่าผู้อื่นตายได้เช่นกัน

ดังนั้น การที่โตใช้เก้าอี้ตีเอกตาย จึงเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย โตไม่มีความผิดจึงไม่ต้องรับผิดทางอาญาฐานฆ่าเอก

เหตุผล

มาตรา ๓๐๖ (๓) ผู้ใดกระทำความผิดที่ก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคลอื่น หรือทรัพย์สินของบุคคลอื่น โดยเหตุจำเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ เพื่อป้องกันอันตรายแก่ตนเองหรือผู้อื่น หรือเพื่อป้องกันความเสียหายแก่บุคคลอื่น หรือเพื่อป้องกันความเสียหายแก่ทรัพย์สินของบุคคลอื่น ไม่มีความผิด

พ.ร.บ.อาญา

บทบัญญัติ

มาตรา ๓๐๖ (๓) ผู้ใดกระทำความผิดที่ก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคลอื่น หรือทรัพย์สินของบุคคลอื่น โดยเหตุจำเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ เพื่อป้องกันอันตรายแก่ตนเองหรือผู้อื่น หรือเพื่อป้องกันความเสียหายแก่บุคคลอื่น หรือเพื่อป้องกันความเสียหายแก่ทรัพย์สินของบุคคลอื่น ไม่มีความผิด

พ.ร.บ.อาญา

บทบัญญัติ

มาตรา ๓๐๖ (๓) ผู้ใดกระทำความผิดที่ก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคลอื่น หรือทรัพย์สินของบุคคลอื่น โดยเหตุจำเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ เพื่อป้องกันอันตรายแก่ตนเองหรือผู้อื่น หรือเพื่อป้องกันความเสียหายแก่บุคคลอื่น หรือเพื่อป้องกันความเสียหายแก่ทรัพย์สินของบุคคลอื่น ไม่มีความผิด

มาตรา ๓๐๖ (๓) ผู้ใดกระทำความผิดที่ก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคลอื่น หรือทรัพย์สินของบุคคลอื่น โดยเหตุจำเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ เพื่อป้องกันอันตรายแก่ตนเองหรือผู้อื่น หรือเพื่อป้องกันความเสียหายแก่บุคคลอื่น หรือเพื่อป้องกันความเสียหายแก่ทรัพย์สินของบุคคลอื่น ไม่มีความผิด

พ.ร.บ.อาญา

มาตรา ๓๐๖ (๓) ผู้ใดกระทำความผิดที่ก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคลอื่น หรือทรัพย์สินของบุคคลอื่น โดยเหตุจำเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ เพื่อป้องกันอันตรายแก่ตนเองหรือผู้อื่น หรือเพื่อป้องกันความเสียหายแก่บุคคลอื่น หรือเพื่อป้องกันความเสียหายแก่ทรัพย์สินของบุคคลอื่น ไม่มีความผิด

พ.ร.บ.อาญา

บทบัญญัติ

มาตรา ๓๐๖ (๓) ผู้ใดกระทำความผิดที่ก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคลอื่น หรือทรัพย์สินของบุคคลอื่น โดยเหตุจำเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ เพื่อป้องกันอันตรายแก่ตนเองหรือผู้อื่น หรือเพื่อป้องกันความเสียหายแก่บุคคลอื่น หรือเพื่อป้องกันความเสียหายแก่ทรัพย์สินของบุคคลอื่น ไม่มีความผิด

พ.ร.บ.อาญา



กฎหมายอาญา 2

รองศาสตราจารย์ สุจินตนา ชุมวิสูตร

คำถาม

นางแม่นมีมีอาการปวดท้อง จึงไปให้แพทย์ที่โรงพยาบาลตรวจนายแพทย์แสงตรวจแล้ว พบว่านางแม่นมีเนื้องอกที่ท่อนไข่ ต้องผ่าตัดเอาเนื้องอกออก นางแม่นมียินยอมให้แพทย์ผ่าตัดเอาเนื้องอกปรากฏว่าเมื่อนายแพทย์แสงได้ตัดเนื้องอกออกไปแล้ว ยังได้ตัดแอมดลูกของนางแม่นมีออกไปด้วยโดยไม่จำเป็นเพื่อนำไปใช้ทำงานวิจัยของตนเองซึ่งตนกำลังทำอยู่

ดังนี้ นายแพทย์แสงต้องรับผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญาฐานใดบ้างหรือไม่ เพราะเหตุใด

แนวตอบ

ประมวลกฎหมายอาญา (มาตรา 297) บัญญัติว่า “ผู้ใดกระทำความผิดฐานทำร้ายร่างกายจนเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำร้ายรับอันตรายสาหัส ต้องระวางโทษ...”

อันตรายสาหัสนั้น คือ

(1)

(2) เสียอวัยวะสืบพันธุ์หรือความสามารถสืบพันธุ์

จากข้อเท็จจริงตามปัญหา การที่นางแม่นมีอาการปวดท้อง จึงไปให้แพทย์ที่โรงพยาบาลตรวจนายแพทย์แสงได้ตรวจแล้วพบว่า นางแม่นมีเนื้องอกที่ท่อนไข่ต้องผ่าตัดเอาเนื้องอกออก นางแม่นมียินยอมให้แพทย์ผ่าตัดเอาเนื้องอกออก จะเห็นได้ว่า การที่นายแพทย์แสงได้ผ่าตัดเพื่อตัดเอาเนื้องอกออกนั้น นายแพทย์แสงไม่มีความผิดทางอาญาแต่อย่างใด เนื่องจากการกระทำของนายแพทย์แสงได้รับความยินยอมจากนางแม่นมี และเป็นความยินยอมที่ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน เพราะกระทำเพื่อรักษาโรค แต่การที่นายแพทย์แสงได้ตัดมดลูกของนางแม่นมีไปด้วยหลังจากที่ตัดเนื้องอกออกแล้วโดยไม่จำเป็น จะเห็นได้ว่า นางแม่นมีได้ยินยอมให้นายแพทย์แสงตัดมดลูกของตนไปด้วยแต่อย่างใด และการตัดมดลูกของนายแพทย์แสงนั้น ก็มีใช้เพื่อรักษาโรคหรือรักษาชีวิตของนางแม่นมีอันอาจกระทำให้นายแพทย์แสงอ้างกระทำผิดด้วยความจำเป็นได้ แต่การที่นายแพทย์แสงตัดมดลูกของนางแม่นมีไปก็เพื่อนำไปใช้ทำงานวิจัยของตนเองซึ่งตนกำลังทำอยู่ ซึ่งการกระทำของนายแพทย์แสงถือว่ามีเจตนาทำร้ายร่างกายของนางแม่นมีจนเป็นเหตุให้นางแม่นมีเสียอวัยวะสืบพันธุ์

ดังนั้น นายแพทย์แสงจึงต้องรับผิดชอบทางอาญฐานทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัส ตามหลักกฎหมายดังกล่าวมาข้างต้น

วิเคราะห์

สำหรับข้อสอบข้อนี้ นักศึกษาส่วนใหญ่ตอบผิดกันมาก ข้อสอบข้อนี้ต้องการทดสอบความเข้าใจของนักศึกษาในความผิดเกี่ยวกับร่างกาย ไม่ได้ต้องการทดสอบความเข้าใจในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ แต่นักศึกษาหลายคนตอบว่านายแพทย์แสงมีความผิดฐานลักทรัพย์

ก่อนอื่นนักศึกษาต้องเข้าใจเสียก่อนว่า อวัยวะของคนนั้นไม่ใช่ทรัพย์ เช่น ผมหรือดวงตาของคน ถ้าใครมาตัดผมเอาไปหรือมาควักดวงตาเอาไป ก็จะเป็นความผิดฐานทำร้ายร่างกาย ซึ่งในเรื่องนี้ได้มีเขียนไว้ในเอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายอาญา 2 เล่ม 2 หน้า 202 ย่อหน้าแรกแล้ว แต่เมื่ออวัยวะนั้นได้ถูกแยกออกมาจากคนแล้วโดยลักษณะที่อาจมีราคาหรือถือเอาได้อวัยวะนั้นก็กลายเป็นทรัพย์ ซึ่งเมื่อผู้ใดเอาไปก็ผิดฐานลักทรัพย์

ที่นี้มาดูปัญหาในข้อสอบ ในข้อสอบบอกว่านางแม่นมีอาการปวดท้อง จึงไปให้แพทย์ที่โรงพยาบาลตรวจ ในประเด็นนี้ก็เช่นกัน ในข้อสอบไม่ได้บอกเลยว่า นายแพทย์แสงซึ่งเป็นแพทย์ในโรงพยาบาลนั้นเป็นเจ้าของพนักงานหรือไม่ และโรงพยาบาลก็ได้บอกว่าเป็นโรงพยาบาลของรัฐ หรือนายแพทย์แสงเป็นข้าราชการหรือเจ้าพนักงานอย่างไร โรงพยาบาลตามปัญหาในข้อสอบนี้ อาจเป็นโรงพยาบาลเอกชนซึ่งแพทย์ที่ทำงานอยู่ก็ไม่ได้เป็นเจ้าพนักงานแต่อย่างใด ในประเด็นนี้นักศึกษาหลายคนตอบว่า นายแพทย์แสงผิดฐานเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริตจึงไม่ถูกต้อง เพราะเป็นการคาดเดาของนักศึกษาเอง

ปัญหาต่อมาก็คือ เมื่อนางแม่นรู้ว่าตนเป็นเนื้องอกที่ทอรังไข่ นางแม่นจึงไม่ยินยอมให้นายแพทย์แสงผ่าตัดเอาเนื้องอกออก กรณีนี้จึงถือว่านายแพทย์แสงไม่มีความผิดฐานทำร้ายร่างกาย เพราะนางแม่นยินยอมให้กระทำ แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือ นายแพทย์แสงไม่ได้ตัดแต่เนื้องอกอย่างเดียวกลับไปตัดแอมดลูกของนางแม่นออกมาด้วย ข้อเท็จจริงที่ให้พยายามเขียนให้ชัดเจนว่าตัดไปโดยไม่จำเป็น เพื่อมิให้นักศึกษาไปหลงตอบว่า นายแพทย์แสงอาจอ้างกระทำผิดด้วยความจำเป็น เพราะเห็นว่าถ้าไม่ตัดมดลูกอาจเป็นอันตรายแก่นางแม่นได้ แต่ก็ยังมีนักศึกษาตอบเช่นนั้นได้ ทั้งๆที่ข้อเท็จจริงในโจทย์ไม่ได้เขียนเลยว่าจำเป็นต้องตัดมดลูกเพื่อรักษาชีวิตของนางแม่น หรืออย่างไร แต่นักศึกษาบางคนก็พยายามแต่งข้อเท็จจริงเพิ่มเติมไปเอง แล้วก็ตอบมา จึงไม่ถูกต้อง

นักศึกษาอีกกลุ่มหนึ่งดูว่าจะพอมีความรู้บ้าง โดยตอบว่ามดลูกนั้นเป็นอวัยวะไม่ใช่เป็นทรัพย์ แต่เมื่อนายแพทย์แสงตัดออกมาแล้วเอาไปทำวิจัย จึงถือว่าผิดลักทรัพย์ เพราะมดลูกที่ตัด

ออกมาจากตัวแล้วเป็นทรัพย์สินนักศึกษากลุ่มนี้อาจารย์ชมว่าค่อนข้างฉลาดแต่อาจขาดไหวพริบไปนิดหนึ่ง นักศึกษาต้องดูว่า ข้อเท็จจริงในโจทก์นั้นเขียนว่า นายแพทย์แสงยังได้ตัดเอามดลูกของนางแม่น่ออกไปด้วยโดยไม่จำเป็น เพื่อนำไปใช้ทำงานวิจัยของตนซึ่งกำลังทำอยู่ การที่โจทก์บอกเรื่องนำไปใช้ทำงานวิจัยนี้ ก็เพื่อให้นักศึกษาเห็นเจตนาในการตัดมดลูกของนางแม่นั่นว่า นายแพทย์แสงได้ตัดมดลูกไปโดยไม่จำเป็นแก่สุขภาพหรือร่างกายของนางแม่นั่นเลย แต่ตัดไปเพื่อเหตุอื่น และโจทก์ก็ยังไม่ได้อธิบายว่า นายแพทย์แสงได้เอามดลูกของนางแม่นั้นซึ่งถูกตัดออกมาแล้วไปแต่อย่างไร เพียงแต่บอกว่าตัดโดยมีเจตนาภายในเพื่อนำไปทำวิจัยเท่านั้น โจทก์ไม่ได้บอกว่าเมื่อตัดแล้ว นายแพทย์แสงได้นำมดลูกนั้นไปทำงานวิจัยของตนแล้ว แต่นักศึกษาไปแต่งโจทก์เพิ่มเติมเอาเองว่า นายแพทย์แสงได้นำมดลูกไปแล้ว จึงตอบว่ามีความผิดฐานลักทรัพย์ ซึ่งในเรื่องนี้ เมื่อนายแพทย์แสงตัดแล้ว อาจถูกจับก่อนที่จะได้มีการเอามดลูกไปก็ได้ ดังนั้น เมื่อโจทก์ไม่ได้บอกอะไร นักศึกษาจึงไม่ควรคิดไปเอง ควรวินิจฉัยเฉพาะที่โจทก์บอกเท่านั้น

ดังนั้น ในกรณีนี้เมื่อโจทก์บอกมาว่า นายแพทย์แสงได้ตัดมดลูกโดยไม่จำเป็นและไม่ได้รับความยินยอมจากนางแม่นั้น นายแพทย์แสงจึงมีความผิดฐานทำร้ายร่างกาย และเนื่องจากมดลูกเป็นอวัยวะสืบพันธุ์ ซึ่งกฎหมายบัญญัติว่า การทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนทำให้เสียอวัยวะสืบพันธุ์นั้น ถือว่ามีความผิดฐานทำร้ายให้ได้รับอันตรายสาหัส ซึ่งผู้กระทำความผิดต้องได้รับโทษหนักกว่าทำร้ายร่างกายธรรมดา ดังนั้นนายแพทย์แสงจึงมีความผิดดังกล่าวนั้น

ข้อเสนอแนะในการสอบชุดกฎหมายอาญา 2

1. นักศึกษาบางคนตอบกฎหมายโดยไม่ยกหลักกฎหมายมาก่อน ซึ่งทำให้นักศึกษาเสียคะแนนในส่วนนั้นไปอย่างน่าเสียดาย ทั้งๆ ที่ตอบตรงคำตอบถูกต้อง ในการสอบครั้งต่อไปขอให้ยกหลักกฎหมายขึ้นมาก่อน แล้วค่อยวินิจฉัย แล้วจึงเขียนตรงคำตอบภายหลัง

2. นักศึกษาควรอ่านโจทก์ให้เข้าใจว่า โจทก์ต้องการถามเรื่องอะไรสิ่งที่ยื่นนอกเหนือจากโจทก์กล่าวคือโจทก์ไม่ได้ให้ข้อเท็จจริงมา แม้นักศึกษาจะคิดว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ ก็อย่านำมาตอบในคำตอบ เพราะข้อเท็จจริงที่นักศึกษาคิดเพิ่มเติมมานั้น อาจไม่ใช่ข้อเท็จจริงที่อาจารย์ผู้ออกข้อสอบต้องการให้ตอบก็ได้ ควรตอบเฉพาะที่ถามเท่านั้น และดูข้อเท็จจริงเฉพาะที่ให้เท่านั้น

ข้อแนะนำที่อาจารย์ให้ในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาในการสอบครั้งต่อไป ขอให้หมั่นอ่านเอกสารการสอนให้มากขึ้น พยายามจดจำตัวบทกฎหมายที่สำคัญๆ จนสามารถนำมาอ้างได้ ขอให้ให้นักศึกษาโชคดีในการสอบค่ะ



กฎหมายแพ่ง 1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรรัตน์ ประจันปัจจปิก

คำถาม

ด.ช.กล้า ต้องการนำเงินไปซื้อของเล่น จึงได้เสนอขายนาฬิกาของตน ซึ่งบิดาได้ซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิดแก่ ด.ช.กาย ในราคา 500 บาท ด.ช.กายขออนุญาตบิดาเพื่อซื้อนาฬิกาเรือนดังกล่าว บิดาของ ด.ช.กายอนุญาตพร้อมทั้งมอบเงินให้ ด.ช.กายไปชำระค่านาฬิกาด้วย 2 วันต่อมา เมื่อบิดาของ ด.ช.กล้า ทราบเรื่องจึงได้มาพบบิดาของ ด.ช.กาย โดยมาขอนาฬิกาเรือนดังกล่าวคืนพร้อมทั้งคืนเงิน 500 บาท บิดาของ ด.ช.กายก็ยอมคืนนาฬิกาให้ แต่อย่างไรก็ตาม นาฬิกาเรือนดังกล่าวได้เสียหาย หน้าปัดนาฬิกาแตก บิดาของ ด.ช.กล้า เห็นดังนั้น จึงจะขอหักค่าเสียหายที่หน้าปัดนาฬิกาแตกบางส่วนจากเงิน 500 บาท ที่จะคืนให้บิดาของ ด.ช.กล้ามีสิทธิที่จะเรียกร้องดังกล่าวหรือไม่ เพราะเหตุใด

แนวตอบ

มาตรา 21 ผู้เยาว์จะทำนิติกรรมใดๆ จะต้องได้รับความยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรมก่อน การใดๆ ที่ผู้เยาว์ได้ทำลงปราศจากความยินยอมเช่นนั้น เป็นโมฆียะ เว้นแต่จะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น

มาตรา 175 โมฆียะกรรม บุคคลต่อไปนี้จะบอกล้างเสียก็ได้

1. ผู้แทนโดยชอบธรรม...

มาตรา 176 โมฆียะกรรม เมื่อบอกล้างแล้ว ให้ถือว่าเป็นโมฆะมาแต่เริ่มแรกและให้คู่กรณีกลับคืนสู่ฐานะเดิม ถ้าเป็นการพ้นวิสัยจะให้กลับคืนเช่นนั้นได้ ก็ให้ได้รับค่าเสียหายชดใช้ให้แทน

นิติกรรมซื้อขายนาฬิกาที่ ด.ช.กล้า ทำกับ ด.ช.กายนั้น เป็นนิติกรรมที่ ด.ช.กล้า ทำโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม ดังนั้น นิติกรรมซื้อขายนาฬิกาดังกล่าวจึงตกเป็นโมฆียะ

ดังนั้น บิดาของ ด.ช.กล้า ซึ่งเป็นผู้แทนโดยชอบธรรม จึงมีสิทธิบอกล้างโมฆียกรรม

ดังนั้น เมื่อบิดาของนายกล้าได้มาพบบิดาของ ด.ช.กาย โดยขอหาพิพากัน พร้อมทั้งคืนเงิน 500 บาท จึงเป็นการบอกล้างโมฆียกรรม ผลคือ นิติกรรมซื้อขายจึงตกเป็นโมฆะมาแต่เริ่มแรก และคู่กรณีจึงต้องกลับคืนสู่ฐานะเดิม ในกรณีนี้ เมื่อหน้าบิดาพิกาแตก เป็นการพ้นวิสัยที่ทำให้ ภาระกลับคืนสู่ฐานะเดิมเป็นไปไม่ได้ ดังนั้น จึงต้องมีการชดเชยค่าสินไหมทดแทนโดยบิดาของ ด.ช.กล้า จึงมีสิทธิขอหักค่าเสียหายที่หน้าบิดาพิกาแตกบางส่วนได้

วิเคราะห์

ตามโจทก์ข้อนี้ นิติกรรมซื้อขายนาฬิกากระหว่าง ด.ช.กล้า และ ด.ช.กาย ตกเป็นโมฆียะ เพราะ ด.ช.กล้า ซึ่งเป็นผู้เยาว์ ทำนิติกรรม โดยมิได้รับความยินยอมจากบิดาซึ่งเป็นผู้แทนโดยชอบธรรม แม้ ด.ช.กาย ซึ่งเป็นผู้เยาว์ จะได้รับอนุญาตจากผู้แทนโดยชอบธรรมให้ทำนิติกรรมนี้ก็ตาม ซึ่งในประเด็น มีนักศึกษาตอบผิดหลายท่าน โดยนักศึกษาตอบว่า นิติกรรมที่ ด.ช.กล้าทำนั้น ตกเป็นโมฆียะ แต่นิติกรรมนี้หากพิจารณาด้าน ด.ช.กายแล้ว นิติกรรมย่อมสมบูรณ์ เพราะ ด.ช.กาย ได้รับความยินยอมในการทำนิติกรรมจากผู้แทนโดยชอบธรรมแล้ว ซึ่งเป็นการตอบโดยไม่เข้าใจ หลักกฎหมาย เพราะนิติกรรมที่ ด.ช.กล้า และ ด.ช.กาย เป็นนิติกรรมเดียวกันย่อมมีผลเป็นเช่นเดียวกัน ซึ่งในการทำนิติกรรมแม้ผู้ทำนิติกรรมฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีความบกพร่องในเรื่องความสามารถ นิติกรรมย่อมตกเป็นโมฆียะ

แสดงความคิดเห็น

บันทึกข้อความ

มีพิกัดของสินค้าที่มีชื่อการค้าและเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้กับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

และมีชื่อการค้าและเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้กับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

และมีชื่อการค้าและเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้กับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

และมีชื่อการค้าและเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้กับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

มีชื่อการค้า

มีชื่อการค้าและเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้กับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

มีชื่อการค้าและเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้กับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์



กฎหมายแพ่ง 2

รองศาสตราจารย์ปิยะนุช โพตะวนิช

คำถาม

แดงเช่ารถยนต์จากดำ เพื่อรับจ้างส่งคนโดยสารโดยตกลงกันว่าให้เข้ากันตลอดฤดูร้อน ต่อมาในระหว่างช่วงวันหยุดสงกรานต์ ดำต้องการใช้รถยนต์และรู้ว่าแดงไม่สบายขับรถยนต์ไม่ได้ จึงเรียกแดงส่งมอบรถยนต์ที่เช่าคืน แต่แดงไม่ยอมส่งคืน ต่อมาอีก 7 วัน ฟ้ามารถยนต์ของดำที่จอดอยู่ที่บ้านของแดงไหม้เสียหายหมดทั้งคัน ดำให้แดงใช้ราคารถยนต์ โดยอ้างว่าแดงผิดนัดและเป็นความผิดของแดง เพราะถ้าแดงคืนรถยนต์ รถยนต์ก็คงไม่ถูกฟ้าผ่าแดงมาปรึกษาท่านๆ จะให้คำแนะนำแดงอย่างไร

แนวตอบ

หลักกฎหมาย

ม.204 วรรคแรก “ถ้าหนี้ถึงกำหนดชำระแล้ว และภายหลังแต่นั้นเจ้าหนี้ได้ให้คำเตือนลูกหนี้แล้ว ลูกหนี้ยังไม่ชำระหนี้ไซ้ ลูกหนี้ได้ชื่อว่าผิดนัด เพราะเขาเตือนแล้ว

ม.219 วรรคแรก “ถ้าการชำระหนี้กลายเป็นพ้นวิสัย เพราะเหตุการณ์อันใดอันหนึ่ง ซึ่งเกิดขึ้นภายหลังที่ได้ก่อหนี้ และซึ่งลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดชอบนั้นไซ้ ท่านว่าลูกหนี้เป็นอันหลุดพ้นจากการชำระหนี้

แดงเช่ารถยนต์จากดำ โดยตกลงกันว่าให้เข้ากันตลอดฤดูร้อน ข้อตกลงนี้เป็นการหนี้ที่มีกำหนดชำระคือต้องชำระหนี้เมื่อสิ้นสุดฤดูร้อนเป็นกำหนดชำระ มิใช่ตามวันแห่งปฏิทิน

ในช่วงวันหยุดสงกรานต์ ดำได้เรียกให้แดงส่งมอบรถยนต์ที่เช่าคืน แต่แดงไม่ยอมคืน กรณีนี้แม้ดำเจ้าหนี้ได้เตือนแดงลูกหนี้ชำระหนี้แล้ว แต่ลูกหนี้ไม่ชำระลูกหนี้ยังไม่ได้ชื่อว่าผิดนัด เพราะเขาเตือนแล้ว เพราะเป็นการเตือนก่อนถึงกำหนดชำระหนี้ แม้ลูกหนี้ยังไม่ชำระก็ไม่มีผลทำให้ลูกหนี้ผิดนัด (ม.204 วรรคแรก)

ต่อมาอีก 7 วัน ฟ่ำ่ารถยนต์ของดำไฟไหม้เสียหายทั้งคันเป็นเหตุการณ์ซึ่งภายหลังก่อหนี้ และการชำระหนี้กลายเป็นพันธวิสัย แต่เป็นกรณีซึ่งลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดชอบ เพราะมิใช่ความผิดของแดง ที่รถยนต์ถูกฟ้าผ่าเป็นเหตุสุดวิสัย ไม่มีใครป้องกันได้ และมีได้เกิดในระหว่างผิดนัด แดงไม่ต้องใช้ราคารถยนต์ แดงหลุดพ้นจากการชำระหนี้ (ม.219 วรรคแรก)

สรุป แนะนำแดงว่า แดงมิได้ผิดนัด รถเสียหายเกิดจากเหตุสุดวิสัย มิใช่ความผิดของแดง แดงหลุดพ้นจากการชำระหนี้

วิเคราะห์

ประเด็นปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยในเบื้องต้น คือ ลูกหนี้ผิดนัดหรือไม่ จะรู้ว่าผิดนัดหรือไม่ก็ต้องรู้ว่หนี้ถึงกำหนดชำระแล้วหรือยัง ถ้าถึงกำหนดชำระแล้วไม่ชำระก็ผิดนัด

ตามอุทธรณ์เป็นเรื่องที่มีกำหนดชำระ ตาม ม.204 วรรคแรก แต่มิได้มีกำหนดชำระตามปฏิทินโดยให้เช่ากันตลอดฤดูร้อน ดังนั้น เจ้าหนี้ต้องคอยให้หมดฤดูร้อนเสียก่อนจึงจะเตือนให้ลูกหนี้ชำระหนี้ หากเตือนแล้วลูกหนี้ไม่ชำระหนี้จึงจะถือว่าลูกหนี้ผิดนัด

แต่ปรากฏว่า คำเรียกแดงชำระก่อนสิ้นฤดูร้อน ซึ่งยังไม่ถึงกำหนดชำระหนี้ แดงจึงไม่ต้องชำระและยังไม่ผิดนัด ต่อมาฟ้าผ่ารถยนต์ซึ่งเกิดจากเหตุสุดวิสัย แดงไม่ต้องชดใช้ค่ารถยนต์ และหลุดพ้นจากการชำระหนี้ ตาม ม.219 วรรคแรก

นักศึกษายังไม่เข้าใจในเรื่องกำหนดเวลาชำระหนี้ว่าเมื่อใดลูกหนี้ผิดนัดหรือไม่อย่างไร เพื่อในกรณีนี้เป็นประเด็นสำคัญ หากวินิจฉัยผิดก็จะทำให้ประเด็นในเรื่องความรับผิดชอบผิดไปด้วย ทำให้ไม่ได้คะแนนทั้งสองประเด็น

คำถาม

ก๊วย ตั้งเขียนเป็นตัวแทนขายรถยนต์ให้ตน เขียนหลอกลวงกดโดยพาไปดูรถยนต์ของเพื่อนของตนซึ่งเป็นรถยนต์รุ่นเดียว และสืเดียวกันกับรถยนต์ของก๊วยแต่เป็นรถสภาพดีกว่า ไม่เคยถูกชน เพื่อให้กดซื้อรถยนต์ในราคาสูงกว่าเดิมเพื่อตนจะได้คำตอบแทนในการขายมากขึ้น กดหลงเชื่อจึง

ซื้อรถยนต์ต่อมาพบว่าไม่ใช่รถยนต์คันที่ตนเคยไปดูมา จึงฟ้องทั้งกุ่มและเชียดให้ร่วมกันรับผิดชอบ กุ่ม
 รู้ว่ากุ่มเองไม่ได้เป็นผู้กระทำไม่ต้องรับผิดชอบเพราะไม่มีส่วนรู้เห็นในการหลอกลวงนี้ และกุ่มก็เสียหาย
 เพราะเงินที่ขายได้นั้นเชียดยังไม่ได้ส่งมอบให้ตนและเชียดได้หนีหายไปตามตัวไม่ได้อีกทั้งกุ่มก็ได้
 ฟ้องเชียดไว้แล้วเช่นกันดังนี้ ท่านเห็นด้วยกับข้ออ้างของกุ่มอย่างไรหรือไม่ เพราะเหตุใด

แนวตอบ

หลักกฎหมาย

ม.420 “ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมาย ให้เขาเสียหายถึงแก่
 ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้น
 ทำละเมิด จึงต้องชดเชยค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น”

ม.427 “บทบัญญัติในมาตราทั้งสองก่อนนั้น ท่านให้ใช้บังคับแก่ตัวการและตัวแทนด้วย
 โดยอนุโลม

การที่เชียดตัวแทนของกุ่มหลอกลวงคดี โดยพาไปดูรถยนต์ของเพื่อนตนซึ่งสภาพดีกว่า
 รถยนต์ของกุ่มและคดีหลงเชื่อซื้อไปในราคาสูง เป็นกรณีซึ่งเชียดได้กระทำโดยจงใจ หลอกให้คดี
 ต้องเสียหายในการซื้อรถยนต์ โดยมีชอบด้วยกฎหมาย เพื่อเชียดจะได้รับเงินมากขึ้น เชียดกระทำ
 ละเมิดต่อกคดีซึ่งเป็นความรับผิดชอบในการกระทำของตนเอง ต้องชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้คดีเพราะ
 เหตุละเมิดนี้

กุ่มเป็นผู้ตั้งตัวแทนซึ่งตาม ม.427 เทียบได้กับนายจ้าง กุ่มต้องร่วมรับผิดชอบกับตัวแทนในผล
 ละเมิดซึ่งตัวแทนทำในกิจการที่ได้รับมอบให้ทำแทนตนตัวการคือกุ่มด้วย เห็นได้ว่าเชียดได้กระทำ
 ละเมิดต่อกคดีในขอบเขตแห่งการเป็นตัวแทนของกุ่มคือการขายรถยนต์ ทำให้กุ่มตัวการต้องร่วมรับ
 รับผิดชอบ ส่วนข้อที่กุ่มต่อสู้ว่าเชียดยังไม่ได้ส่งมอบเงินให้ตนและฟ้องเชียดนั้นก็เป็นเรื่องซึ่งตัวการ
 และตัวแทนจะไปว่ากล่าวกันเอง แต่จะนำมาอ้างกับคดีไม่ได้

สรุปเชียดต้องรับผิดชอบในผลละเมิดซึ่งตนได้ทำต่อกคดีและกุ่มตัวการต้องร่วมรับผิดชอบในผลละเมิด
 ซึ่งเชียดทำในขอบเขตแห่งการเป็นตัวแทนของตนด้วย

วิเคราะห์

ประเด็นปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยเป็นเรื่องละเมิด ซึ่งเป็นกรณีความรับผิดชอบในการกระทำของ
 บุคคลอื่น

ตามอุทธรณ์เป็นเรื่องความรับผิดชอบของตัวแทน และตัวการ ซึ่งจะวินิจฉัยได้ว่าตัวการต้องร่วมรับผิดชอบกับตัวแทนหรือไม่ ต้องวินิจฉัยเสียก่อนว่าตัวแทนต้องรับผิดชอบเพราะละเมิดตาม ม.420 หรือไม่ เห็นได้ว่าตัวแทน คือ กุ้งได้กระทำละเมิดต่อคตเพราะหลอกลวงทำให้คตต้องเสียหาย กุ้งทำละเมิดตาม ม.420

เขียดจะรับผิดชอบหรือไม่ ม.427 ให้นำเรื่องนายจ้างลูกจ้างมาบังคับแก่ความรับผิดชอบของตัวการและตัวแทนโดยอนุโลมด้วย เทียบได้ว่าการละเมิดของกุ้งต่อคตทำไปในกิจการที่ได้รับมอบให้ทำแทนเขียด เขียดในฐานะตัวการต้องร่วมรับผิดชอบต่อคตในผลละเมิดซึ่งตัวแทนของตนทำด้วย

วิเคราะห์

นักศึกษาตอบโดยไม่ใช้หลักมาตรา 427 แต่ตอบว่า เขียดเป็นนายจ้าง และกุ้งเป็นลูกจ้าง การที่ ม.427 ให้อนุโลมเรื่องนายจ้างและลูกจ้างมาใช้ก็เฉพาะพฤติการณ์ซึ่งจะต้องร่วมกันรับผิดชอบ แต่ไม่ทำให้สัญญาตัวแทนกลายเป็นสัญญาจ้างแรงงาน ตาม 425 และ 426 ดังนั้น นักศึกษาจึงเสียคะแนนในประเด็นนี้มากเพราะส่วนมากสามารถวินิจฉัยได้ว่ากุ้งทำละเมิดต้องรับผิดชอบ แต่กลับวินิจฉัยต่อไปว่าเขียดเป็นนายจ้างและกุ้งเป็นลูกจ้างทำให้ไม่ได้คะแนนในส่วนนี้



กฎหมายพาณิชย์ 3

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เพชรา จารุสกุล

คำถาม

ตุลิตออกตั๋วแลกเงินให้ฉิมพลีจ่ายเงิน จำนวน 200,000 บาท ให้ดวงดาว, ดวงดาวนำตั๋วแลกเงินไปให้ฉิมพลีรับรอง ฉิมพลีไม่ยอมรับรอง แต่ในที่สุดก็ยอมลงลายมือชื่อไว้ด้านหลังตั๋วแลกเงิน โดยไม่ได้เขียนข้อความใดๆ ไว้ ดวงดาวไม่ได้ทำคำคัดค้าน ต่อมาเมื่อตั๋วแลกเงินถึงกำหนด ดวงดาวจึงนำตั๋วฉบับนั้นไปยื่นให้ฉิมพลีจ่ายเงิน ฉิมพลีปฏิเสธไม่ยอมจ่ายเงินให้อ้างว่าตนไม่ได้รับรองตั๋วแลกเงินฉบับดังกล่าวและดวงดาวก็ไม่ได้ทำคำคัดค้านการรับรองไว้จะมาใช้สิทธิไล่เบี้ยเอาจากตนไม่ได้ ดังนี้ข้ออ้างของฉิมพลีถูกต้องหรือไม่ เพราะเหตุใด

แนวตอบ

- ปพพ.มาตรา 931** บัญญัติว่า การรับรองนั้นพึงกระทำด้วยเขียนลงไว้ด้านหลังแห่งตั๋วแลกเงินเป็นถ้อยคำสำนวนว่า “รับรองแล้ว” หรือความอย่างอื่นทำนองเช่นเดียวกันนั้น และลงลายมือชื่อผู้จ่าย อนึ่งเพียงแต่ผู้จ่ายลงลายมือชื่อของตนไว้ด้านหลังแห่งตั๋วแลกเงิน ท่านก็จัดว่าเป็นการรับรองแล้ว
- มาตรา 937** บัญญัติว่า ผู้จ่ายได้ทำการรับรองตั๋วแลกเงินแล้ว ย่อมต้องผูกพันในอันจะจ่ายเงินจำนวนที่รับรองตามเนื้อความแห่งคำรับรองของตน
- มาตรา 960** การที่ตั๋วแลกเงินขาดการรับรองหรือขาดการใช้เงิน ต้องทำเป็นหลักฐานตามแบบระเบียบด้วยเอกสารฉบับหนึ่ง เรียกว่าคำคัดค้าน

ตามปัญหา การที่ตุลิตออกตั๋วแลกเงินสั่งให้ฉิมพลีจ่ายเงิน 200,000 บาท ให้ดวงดาวนั้นฉิมพลีเป็นผู้จ่ายเงินตามตั๋วจะยังไม่ต้องรับผิดตามตั๋วแลกเงินฉบับนั้น จนกว่าฉิมพลีจะได้รับรองตั๋วตาม มาตรา 937 การที่ดวงดาวนำตั๋วแลกเงินไปให้ฉิมพลีผู้จ่ายรับรอง ฉิมพลีไม่ยอมรับรองให้ทันที แต่ในที่สุดฉิมพลีก็ยอมลงลายมือชื่อไว้ด้านหลังตั๋วแลกเงินฉบับนั้น แม้ไม่ได้เขียนข้อความใดๆ ไว้ก็ถือว่าฉิมพลีได้รับรองตั๋วแล้วตามมาตรา 931 ซึ่งบัญญัติว่า อนึ่งแต่เพียงลงลายมือชื่อ

ผู้จ่ายไว้ด้านหน้าแห่งตั๋วแลกเงินท่านก็จัดว่าเป็นคำรับรองแล้ว เมื่อผู้จ่ายรับรองแล้ว ดวงดาวจึงไม่ต้องทำคำคัดค้านการไม่รับรองตามมาตรา 960 เมื่อตั๋วแลกเงินถึงกำหนดชำระ ดวงดาวยื่นตั๋วให้ นิมพลีผู้รับรองใช้เงินได้ทันทีตามมาตรา 937 ข้ออ้างของนิมพลีที่ว่าตนไม่ได้รับรองตั๋วไม่ถูกต้อง และข้อที่ว่าดวงดาวไม่ได้ทำคำคัดค้านก็ไม่ถูกต้องเนื่องจากนิมพลีรับรองแล้ว ดวงดาวก็ไม่ต้องทำคำคัดค้านตามกฎหมาย

วิเคราะห์

ปัญหาข้อนี้ต้องการทดสอบนักศึกษา

ประเด็นที่ 1 เรื่องการรับรองตั๋วแลกเงิน กรณีผู้ทรงนำตั๋วแลกเงินไปให้ผู้จ่ายรับรอง ซึ่งวิธีการรับรองเป็นไปตามมาตรา 931 คือ

1. ผู้จ่ายเขียนลงด้านหน้าตั๋วแลกเงินที่ “รับรองแล้ว” หรือข้อความอย่างอื่นทำนองเดียวกัน
2. ลงลายมือชื่อของผู้จ่ายไว้ด้านหน้าตั๋วแลกเงิน โดยไม่ต้องเขียนข้อความใดๆ

นักศึกษาส่วนใหญ่ตอบถูก แต่มีจำนวนไม่น้อยที่ไม่เข้าใจเรื่องการรับรองตั๋วแลกเงินว่าใครเป็นผู้รับรอง จะเขียนตอบว่าการรับรองทำโดยวิธีเขียนลงในด้านหน้าตั๋วแลกเงินว่ารับรอง โดยไม่ระบุว่าใครเป็นคนเขียน บางคนก็ตอบว่าผู้รับรองเป็นคนเขียน คำว่า “รับรอง” ไม่ได้ระบุว่าผู้จ่ายเป็นคนรับรองตั๋วแลกเงิน ทำให้ได้คะแนนส่วนนี้น้อยมาก

นอกจากนั้นบางคนยังไปตอบว่าการลงมือชื่อด้านหน้าตั๋วแลกเงินเป็นการอาวัล หากไม่เขียนว่าอาวัลใคร เป็นอาวัลผู้สั่งจ่าย ซึ่งเป็นคนละเรื่องกันเพราะการอาวัลเป็นการที่บุคคลภายนอกหรือคู่สัญญาในตั๋วแลกเงินลงลายมือชื่อด้านหน้าตั๋ว เป็นการประกัน (คู่สัญญาในตั๋ว)

ประเด็นที่ 2 เมื่อผู้จ่ายรับรองแล้วต้องผูกพันที่จะจ่ายเงินตามคำรับรองนั้นตามมาตรา 937 นักศึกษาจำนวนหนึ่งตอบว่า เมื่อรับรองแล้วต้องรับผิดชอบ ตามมาตรา 900 กรณีที่ผู้ใดลงลายมือชื่อในตั๋วเงินต้องรับผิดชอบในความในตั๋วเงินนั้น ซึ่งเป็นบทบัญญัติทั่วไป ในเรื่องความรับผิดชอบผู้ลงลายมือชื่อในตั๋วเงิน ส่วนในเรื่องการรับรองมีบทบัญญัติเฉพาะแล้วตามมาตรา 937 จึงไม่ต้องนำมาตรา 900 มาใช้

ประเด็นที่ 3 เรื่องการทำคำคัดค้านเมื่อผู้จ่ายไม่รับรองต้องทำคำคัดค้านการไม่รับรองตามมาตรา 960 หากผู้จ่ายรับรองแล้วก็ไม่ต้องทำคำคัดค้าน

นักศึกษาที่วินิจฉัยว่านิมพลียังไม่รับรองตั๋วแลกเงินก็ตอบว่าต้องทำคำคัดค้านการไม่รับรอง ซึ่งโจทย์ข้อนี้ลวงว่า “นิมพลีต่อรู้ว่าดวงดาวไม่ได้ทำคำคัดค้านการรับรองจึงมาใช้สิทธิไล่เบี้ยเอาจากตนไม่ได้” นักศึกษาก็ต้องตอบเสียใจที่ว่าการนี้นิมพลีรับรองแล้วก็ไม่ต้องทำคำคัดค้าน จึงจะได้คะแนนดี



กฎหมายพาณิชย์ 4

รองศาสตราจารย์ ศิริศักดิ์ ศุภมนตรี

คำถาม

นายเหล็ก นายเพชร นายกล้า ได้ร่วมกันจัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล “เจริญรุ่งเรือง” เพื่อประกอบกิจการขายส่งสุราโดยผู้เป็นหุ้นส่วนมีเงินลงทุน 1 ล้านบาท โดยนายเหล็กลงทุน 2 แสนบาท นายเพชรและนายกล้าลงทุนคนละ 4 แสนบาท ผู้เป็นหุ้นส่วนตกลงให้นายเพชรเป็นผู้จัดการกิจการของห้างเป็นไปด้วยดี สิ้นปีมีผลกำไรเป็นเงิน 4 แสนบาท ถ้านายเหล็ก นายเพชร นายกล้าจะแบ่งผลกำไรกันตามกฎหมายหุ้นส่วนบริษัท ทั้ง 3 คน จะได้ส่วนแบ่งกำไรกันคนละเท่าใด จงยกหลักกฎหมายและวิธีแบ่งกำไรให้เห็นอย่างชัดเจน

ในปีต่อมา มีการแข่งขันกันมาก ผู้เป็นหุ้นส่วนได้ตกลง เพิ่มเงินลงทุนอีกคนละ 1 แสนบาท ปรากฏว่ากิจการไม่ดี ห้างขาดทุน เป็นหนี้บริษัทสุราโคมทองจำกัดเป็นเงิน 4 แสน 5 หมื่นบาท บริษัทสุราโคมทองเรียกให้นายเพชรผู้จัดการชำระหนี้ เมื่อนายเพชรได้ชำระหนี้ให้บริษัทไปแล้ว นายเพชรสามารถไล่เบี้ยเอาจากนายเหล็กและนายกล้าได้หรือไม่อย่างไร และเพียงใด

แนวตอบ

การแบ่งกำไรของหุ้นส่วน มีหลักกฎหมายบัญญัติไว้ในมาตรา 1044 ว่า “อันส่วนกำไรที่ดีส่วนขาดทุนที่ดีของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกๆ คนนั้น ย่อมเป็นไปตามส่วนที่ลงทุน”

ตามปัญหาผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลเจริญรุ่งเรือง ได้ลงทุนในห้างหุ้นส่วนเป็นจำนวนเงินไม่เท่ากัน คือ นายเหล็กลงทุน 200,000 บาท นายเพชรลงทุน 400,000 บาท และนายกล้าลงทุน 400,000 บาท ห้างหุ้นส่วนมีกำไรทั้งสิ้น 400,000 บาท การแบ่งส่วนกำไรเป็นไปตามส่วนที่ลงทุน จึงสามารถแบ่งกำไรให้บุคคลดังกล่าวได้ดังนี้

ทุน 200,000 : 400,000 : 400,000 เป็นอัตราส่วนลงทุน = 2 : 4 : 4

กำไร 400,000 บาท แบ่งเป็น 10 ส่วนได้ ส่วนละ 40,000 บาท

นายเหล็ก ได้แบ่งผลกำไร เป็นเงิน 40,000 X 2 = 80,000 บาท

นายเพชร ได้แบ่งผลกำไร เป็นเงิน 40,000 X 4 = 160,000 บาท

นายกล้า ได้แบ่งผลกำไร เป็นเงิน 40,000 X 4 = 160,000 บาท

สำหรับกรณีนี้ที่ห้างหุ้นส่วนได้ดำเนินการต่อมา โดยตกลงเพิ่มทุนอีกคนละหนึ่งแสนบาท และห้างฯ เป็นหนี้บริษัทสุระโคมทองจำกัด เป็นเงิน 450,000 บาท บริษัทสุระโคมทอง จำกัด เรียกให้นายเพชรผู้เป็นหุ้นส่วนชำระหนี้ เมื่อนายเพชรชำระหนี้ไปให้แล้ว นายเพชรมีสิทธิเรียกให้หุ้นส่วนอื่นร่วมชำระหนี้ด้วยตามหลัก ป.พ.พ.มาตรา 1025 ซึ่งบัญญัติว่า “อันว่าห้างหุ้นส่วนสามัญนั้น คือ ห้างหุ้นส่วนประเภทซึ่งผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนต้องรับผิดชอบร่วมกันเพื่อหนี้ทั้งปวงของห้างหุ้นส่วนโดยไม่มีจำกัด” และมาตรา 1050 ที่บัญญัติว่า “การใดๆ อันผู้เป็นหุ้นส่วนคนใดคนหนึ่งได้จัดทำไปในทางที่เป็นธรรมดาการค้าขายของห้างหุ้นส่วนนั้น ท่านว่าผู้เป็นหุ้นส่วนหมดทุกคนย่อมมีความผูกพันในการนั้นด้วย และจะต้องรับผิดชอบร่วมกันโดยไม่จำกัดจำนวน ในการชำระหนี้อันได้ก่อให้เกิดขึ้นเพราะจัดการไปเช่นนั้น” นั้นหมายความว่าความรับผิดชอบของผู้เป็นหุ้นส่วนดังกล่าว ต้องร่วมกันรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วม โดยรับผิดชอบเป็นส่วนๆ เท่าๆ กันในหนี้นั้นๆ เมื่อมีหุ้นส่วน 3 คน มีหนี้ 450,000 บาท ดังนั้นผู้เป็นหุ้นส่วนแต่ละคนต้องรับผิดชอบตามส่วนคือคนละ 150,000 บาท

ดังนั้นเมื่อนายเพชรชำระหนี้ไปเป็นเงิน 450,000 บาท นายเพชรจึงสามารถไต่เบี่ยเอาจากนายเหล็กและนายกล้า คนละ 150,000 บาท (ความรับผิดชอบในหนี้รับผิดชอบร่วมกัน แต่การแบ่งกำไรขาดทุนแบ่งตามส่วนของการลงทุน คนละประเด็นกัน)

วิเคราะห์

ในปัญหาข้อนี้ในส่วนของการแบ่งกำไร สิ่งที่นักศึกษาบางส่วน ผิดพลาดก็คือ การที่ไม่ทราบหลักกฎหมายว่าการแบ่งกำไรให้คิดจากส่วนของการลงทุน ก็คือหุ้นส่วนที่แต่ละคนลงมา นั้นประการหนึ่ง กับอีกประเด็นที่สำคัญ คือการคำนวณตัวเลข หลายคนไม่ค่อยถนัดในการคำนวณจึงทำให้มีปัญหาว่จะคิดมาจากฐานใด แล้วแจกแจงมาให้เห็นได้อย่างไร แต่ก็มีไม่มากนัก ดังนั้นในประเด็นการแบ่งกำไรในส่วนแรกก็จะมีปัญหาบางคนเท่านั้น

สำหรับประเด็นหลังเป็นประเด็นปัญหาที่ผิดพลาดกันมาก เพราะเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าเป็นการเฉลี่ยการขาดทุน โจทย์บอกว่าขาดทุนในการดำเนินการ แต่การที่เจ้าหนี้เรียกชำระหนี้ไปแล้ว และหุ้นส่วนบางคนชำระหนี้ให้ไปก่อน แล้วมาไต่เบี่ยเอากับหุ้นส่วนอื่นนั้น ยังไม่ใช่เป็นการเฉลี่ยกันขาดทุน เป็นคนละประเด็นกัน ดังนั้นการไต่เบี่ยกันนั้น หุ้นส่วนทุกคนก็ต้องร่วมรับผิดชอบไปก่อนในการชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ของบริษัท แต่เมื่อจัดทำบัญชีเพื่อแบ่งกำไรขาดทุน ช่วงนั้นจึงจะคำนวณตามฐานของการลงทุนโจทย์ข้อนี้จึงทำให้นักศึกษาส่วนใหญ่หลงประเด็นคิดว่าเป็นการเฉลี่ยการขาดทุน ซึ่งจริงๆ เป็นเรื่องความรับผิดชอบร่วมกันต่อบุคคลภายนอก ที่ต้องร่วมรับผิดชอบร่วมกัน เมื่อหุ้นส่วนคนใดชำระหนี้ไปก่อนหุ้นส่วนที่เหลืออยู่ก็ต้องเข้ามารับผิดชอบด้วยเท่าๆ กัน จึงไม่ใช่การคำนวณกำไรขาดทุน



กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิกรณ์ รักษ์ปวงชน

คำถาม

สองปลอมใบมอบอำนาจของหนึ่งบิดา นำไปจดทะเบียนโอนขายที่ดินมีโฉนดแปลงหนึ่งของบิดาให้แก่สาม โดยสามไม่ทราบเรื่องใบมอบอำนาจปลอมนั้น และสามได้ทำหนังสือยกที่ดินแปลงดังกล่าวให้แก่สี่บุตรคนเล็กของตน โดยยังมีได้จดทะเบียนโอนแต่ประการใด สี่เข้าทำกินในที่ดินแปลงดังกล่าวเรื่อยมาเป็นเวลา 10 ปีเศษ หนึ่งทราบเรื่องจึงนำคดีขึ้นสู่ศาล และศาลมีคำสั่งเพิกถอนทางทะเบียนแล้ว หนึ่งจึงเรียกให้สี่ออกจากที่ดินดังกล่าว โดยอ้างว่า สี่ได้ที่ดินไปโดยไม่เสียค่าตอบแทนและไม่ได้จดทะเบียน อีกทั้ง สี่ผู้รับโอนย่อมไม่มีสิทธิดีกว่าสามผู้โอน สิ่งต้องส่งมอบที่ดินแปลงดังกล่าวคืนแก่ตน ดังนี้ให้ท่านวินิจฉัยว่า สี่มีข้อต่อสู้เพียงใดหรือไม่

แนวตอบ

ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1382 บุคคลใดครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่นไว้โดยความสงบและโดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ ถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ได้ครอบครองติดต่อกันเป็นสิบปี ถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์ได้ครอบครองติดต่อกันเป็นเวลาห้าปี ไซ้รู้ท่านว่าบุคคลนั้นได้กรรมสิทธิ์ ตามปัญหาสี่ได้รับที่ดินจากการยกให้ของบิดา แม้จะมีได้จดทะเบียนก็เห็นได้ว่าสี่เขาครอบครองโดยเจตนาเป็นเจ้าของ เมื่อได้ครอบครองโดยสงบและโดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ ติดต่อกันเป็นเวลาสิบปี สี่ย่อมได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรปักษ์ตามมาตรา 1382 ดังกล่าว การเพิกถอนทางทะเบียนไม่กระทบถึงสิทธิของสี่ซึ่งได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงดังกล่าวโดยการครอบครองปรปักษ์แต่อย่างใด แม้การได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ของสี่ยังมีได้จดทะเบียน สี่ย่อมมีสิทธิยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้หนึ่งซึ่งมิใช่เป็นบุคคลภายนอกผู้ได้สิทธิมาโดยเสียค่าตอบแทนและโดยสุจริต และได้จดทะเบียนโดยสุจริตได้

ฉะนั้น ข้ออ้างของหนึ่งจึงรับฟังไม่ได้ สี่มีข้อต่อสู้โดยการครอบครองปรปักษ์ดังกล่าว

วิเคราะห์

กรณีนี้เป็นเรื่องการครอบครอง ปรับแก้ตามป.พ.พ.มาตรา 1382 เมื่อหนึ่งมิใช่บุคคลภายนอกจึงไม่ได้รับการคุ้มครองตามป.พ.พ.มาตรา 1299 วรรคสอง

คำถาม

ทวนซื้อช้างเชือกหนึ่งจากการขายทอดตลาดในการบังคับคดีตามพิพากษาของศาลทางเจ้าของที่แท้จริงเห็นว่าเป็นการขายทอดตลาดที่มีชอบ จึงยื่นคำร้องขอให้ศาลเพิกถอนการขายทอดตลาดนั้น และคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล ทวนได้จดทะเบียนโอนขายช้างดังกล่าวให้แก่แทน โดยแทนรับโอนไว้โดยสุจริต ต่อมาศาลพิพากษาให้เพิกถอนการขายทอดตลาดนั้น ทวนจึงเรียกให้แทนส่งมอบช้างดังกล่าวคืนแก่ตน แต่แทนต่อสู้ว่าตนรับโอนมาจากทวนผู้ซื้อทรัพย์สินมาจากการขายทอดตลาด และตนก็เป็นผู้รับโอนโดยสุจริต เสียค่าตอบแทน และจดทะเบียนโดยสุจริตแล้ว ย่อมได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ดังนี้ ให้ท่านวินิจฉัยว่า ข้อต่อสู้ของแทนรับฟังได้หรือไม่ เพราะเหตุใด

แนวตอบ

ตาม ป.พ.พ.มาตรา 1330 สิทธิของบุคคลผู้ซื้อทรัพย์สินโดยสุจริตในการขายทอดตลาด ตามคำสั่งศาล หรือคำสั่งเจ้าพนักงานรักษาทรัพย์สินในคดีล้มละลายนั้น ท่านว่ามีเสียไป ถึงแม้ภายหลังจะพิสูจน์ได้ว่าทรัพย์สินนั้นมีเจ้าของจำเลย หรือลูกหนี้โดยคำพิพากษาหรือผู้ล้มละลาย

ตามปัญหาทวนซื้อช้างเชือกหนึ่งจากการขายทอดตลาดในการบังคับคดีตามคำพิพากษาของศาล แต่ต่อมาศาลได้พิพากษาให้เพิกถอนการขายทอดตลาดนั้น จึงถือว่าไม่มีการทอดตลาดช้างดังกล่าวและไม่มีการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมการโอนกรรมสิทธิ์ในช้างนั้นแก่ทวนแต่ประการใด ทวนจึงไม่ได้รับการคุ้มครองตามมาตรา 1330 เมื่อทวนผู้โอนไม่มีสิทธิในช้างนั้นแล้ว แทนผู้รับโอนย่อมไม่มีสิทธิในช้างนั้นด้วย ตามหลักผู้รับโอนไม่มีสิทธิดีกว่าผู้โอน แทนจึงต้องส่งมอบช้างดังกล่าวคืนแก่เจ้าของที่แท้จริง

ฉะนั้น ข้อต่อสู้ของแทนจึงรับฟังไม่ได้ ตามเหตุผลดังกล่าว

วิเคราะห์

กรณีนี้เป็นเรื่องของการขายทอดตลาดโดยมิชอบด้วยกฎหมายฉะนั้น เมื่อการขายทอดตลาดนั้นถูกเพิกถอนแล้ว บุคคลที่ได้ทรัพย์สินไปจึงไม่ได้รับการคุ้มครอง ตาม ป.พ.พ.มาตรา 1330 จึงต้องคืนแก่เจ้าของที่แท้จริง



กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1

คำถาม

นายฉัตรมีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดกาญจนบุรี มีทาว์นเฮาส์อยู่ในจังหวัดเพชรบุรี นายเฉลย ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดราชบุรีได้เช่าทาว์นเฮาส์ของนายฉัตรอยู่อาศัย โดยทำสัญญาเช่ากันที่จังหวัด นครปฐม นายเฉลยผิดนัดไม่ชำระค่าเช่า นายฉัตรประสงค์จะฟ้องเรียกค่าเช่าจากนายเฉลย ดังนี้ นายฉัตรจะฟ้องได้ที่ศาลใดบ้าง

แนวตอบ

หลักกฎหมาย

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 4 ทวิ บัญญัติว่า “คำฟ้องเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิหรือประโยชน์อันเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ ให้เสนอต่อศาลที่อสังหาริมทรัพย์นั้นตั้งอยู่ในเขตศาลไม่ว่าจำเลยจะมีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักรหรือไม่หรือต่อศาลที่จำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาล”

วินิจฉัย

การฟ้องนายเฉลยผู้เช่าเป็นจำเลย ขอให้ชำระค่าเช่าทาว์นเฮาส์ที่ค้างชำระนั้น เป็นคำฟ้องเกี่ยวกับประโยชน์อันเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ นายฉัตรจึงสามารถเสนอคำฟ้องได้ต่อศาลที่อสังหาริมทรัพย์นั้นตั้งอยู่ในเขตศาล คือ ศาลจังหวัดเพชรบุรี หรือต่อศาลที่จำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ในเขต คือ ศาลจังหวัดราชบุรี ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 4 ทวิ

วิเคราะห์

1. ประเด็นของคำถาม คือ การฟ้องเรียกค่าเช่าทาว์นเฮาส์เป็นคำฟ้องประเภทใด เป็นคำฟ้องเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ หรือเป็นคำฟ้องในหนี้หนี้บุคคล ซึ่งประเด็นนี้มีนักศึกษาเพียงไม่กี่คนที่วินิจฉัยถึง

2. ปัญหาสำคัญที่สุด คือ นักศึกษาจำหลักกฎหมายไม่ได้ ดังนั้นจึงใช้วิธีเดาสุ่ม ให้ฟ้องได้ทุกศาล ไม่ว่าจะเป็นนครปฐม กาญจนบุรี เพชรบุรี หรือราชบุรี แม้จะคำตอบจะถูกแต่เมื่อเข้าลักษณะเดาสุ่มจึงให้คะแนนไม่ได้

คำถาม

ธนาคารประชาชน (มหาชน) จำกัด เป็นโจทก์ฟ้องให้นายแดง คนจน ชำระหนี้เงินกู้ที่กู้ยืมไปจำนวน 100,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 21 ต่อปี ตามสัญญา นับแต่วันผิดนัด โดยดอกเบี้ยที่เรียกนั้นเป็นอัตราที่กระทรวงการคลังประกาศอนุญาตให้สถาบันการเงินเรียกได้ นายแดงจำเลยให้การต่อสู้ว่า โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราร้อยละ 15 ต่อปี สัญญาข้อที่ให้เรียกดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 21 ต่อปี ต้องห้ามตามกฎหมายตกเป็นโมฆะ ศาลนัดพร้อมในวันนัดคู่ความแถลงไม่ติดใจสืบพยาน

ดังนี้ จำเลยจะต้องรับผิดชอบดอกเบี้ยแก่โจทก์ตามที่โจทก์ฟ้องหรือไม่ เพราะเหตุใด

แนวตอบ

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 84 กำหนดหลักเกณฑ์ว่าด้วยภาระการพิสูจน์ว่า “ถ้าคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกล่าวอ้างข้อเท็จจริงอย่างใดๆ เพื่อสนับสนุนคำฟ้องหรือคำให้การของตนให้หนักแน่นสืบข้อเท็จจริงนั้นตกอยู่แก่คู่ความฝ่ายที่กล่าวอ้าง

แต่ว่า (1) คู่ความไม่ต้องพิสูจน์ข้อเท็จจริงซึ่งเป็นที่รู้จักกันอยู่ทั่วไป หรือซึ่งไม่อาจโต้แย้งได้ หรือซึ่งศาลเห็นว่าคู่ความไม่ต้องพิสูจน์ข้อเท็จจริงซึ่งเป็นที่รู้จักกันอยู่ทั่วไป หรือซึ่งไม่อาจโต้แย้งได้ หรือซึ่งศาลเห็นว่าคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งได้รับแล้ว ฯลฯ”

กรณีตามอุทธรณ์จำเลยให้การต่อสู้เฉพาะในเรื่องดอกเบี้ยเท่านั้น คดีมีประเด็นข้อพิพาทเพียงข้อเดียวว่า ข้อสัญญาที่ให้เรียกดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราร้อยละ 21 ต่อปี ต้องห้ามตามกฎหมายตกเป็นโมฆะหรือไม่ การวินิจฉัยประเด็นข้อพิพาทดังกล่าวต้องพิจารณาว่ามีประกาศกระทรวงการคลังอนุญาตให้ธนาคารฯ เรียกดอกเบี้ยจากผู้กู้ได้ ในอัตราร้อยละ 21 ต่อปี หรือไม่

ประกาศกระทรวงดังกล่าว แม้จะมีกฎหมายให้อำนาจออกได้ และประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วก็ตาม แต่มีใช้ข้อกฎหมายที่ศาลรู้เอง ทั้งมิใช่ข้อเท็จจริงที่รู้จักกันทั่วไป หากแต่เป็นข้อเท็จจริงที่โจทก์ผู้กล่าวอ้างจะต้องนำสืบพิสูจน์ต่อศาล ดังนั้น เมื่อโจทก์เป็นฝ่ายกล่าวอ้างว่าโจทก์มีสิทธิเรียกดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดตามประกาศกระทรวงการคลังดังกล่าว และจำเลยปฏิเสธภาระการพิสูจน์จึงตกแก่โจทก์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 84 เมื่อโจทก์ไม่นำสืบคดีจึงรับฟังไม่ได้ว่ามีประกาศกระทรวงการคลังให้สิทธิแก่โจทก์เรียกดอกเบี้ยเกินกว่าร้อยละ 15 ต่อปีได้

จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบชดเชยส่วนที่เกินแก่โจทก์ตามฟ้อง

วิเคราะห์

1. ประเด็นของคำถาม

1.1 ประเด็นข้อพิพาทในคดีนี้คือ ข้อสัญญาที่ให้เรียกดอกเบี่ยเงินกู้ในอัตรา ร้อยละ 21 ต่อปี ต้องห้ามตามกฎหมายตกเป็นโมฆะหรือไม่ ผู้ที่กล่าวอ้างประเด็นนี้ได้แก่โจทก์ ภาระการพิสูจน์จึงตกแก่โจทก์ เมื่อโจทก์แถลงไม่ตั้งใจสืบพยานก็เท่ากับโจทก์ไม่นำสืบคดีจึงรับฟังไม่ได้ว่ามีประกาศกระทรวงการคลังให้สิทธิแก่โจทก์เรียกดอกเบี่ยเกินกว่าร้อยละ 15 ต่อปีได้ เมื่อฟังไม่ได้ว่าโจทก์มีสิทธิตามฟ้อง จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบชดเชยส่วนที่เกินแก่โจทก์

1.2 การกล่าวอ้างประกาศกระทรวงการคลัง เป็นการกล่าวอ้างข้อกฎหมายที่ถือว่าศาลรู้เองหรือไม่ ถ้าเป็นข้อกฎหมายที่ศาลรู้เอง ผู้กล่าวอ้างไม่ต้องนำสืบเลย ในเรื่องนี้เป็นกรกล่าวอ้างกฎหมายย่อย ไม่ใช่กฎหมายหลัก ดังนั้นจึงไม่ถือว่าเป็นข้อกฎหมายที่ศาลรู้เอง ผู้กล่าวอ้างจึงต้องนำสืบถึงประกาศดังกล่าว ถ้าไม่นำสืบก็ต้องแพ้ในประเด็นนั้นไป

2. ข้อผิดพลาดของนักศึกษาที่สำคัญที่สุดคือ นักศึกษาจำหลักกฎหมายไม่ได้ หรืออาจไม่เคยรู้มาก่อน (น่าจะเป็นเพราะอ่านหนังสือไม่หมด) ดังนั้นจึงหยิบยกหลักกฎหมายไม่ได้ นักศึกษจำนวนมากที่ไม่ยกหลักกฎหมายพยานหลักฐานเลย ซึ่งมาตรา 84 มีคะแนนถึง 10 คะแนน ถ้ามีการยกหลักกฎหมายในคำตอบ แม้วินิจฉัยผิดก็ยังได้คะแนน 10 คะแนนซึ่งอาจมีผลให้สอบผ่านก็ได้

3. นักศึกษาส่วนใหญ่หลงประเด็น แทนที่จะยกหลักกฎหมายพยาน กลับยกหลักเรื่องสัญญา กู้ยืม นักศึกษาบางคนวินิจฉัยว่า จำเลยต้องรับผิดชอบชดเชยให้เต็มจำนวน แต่ไม่กล่าวถึงภาระการพิสูจน์หรือหลักกฎหมายพยานหลักฐานเลย จึงไม่ได้คะแนนในข้อนี้

4. นักศึกษาหลายคนเข้าใจผิดว่า “การที่จำเลยต่อสู้ว่าโจทก์ไม่มีสิทธิเรียกดอกเบี่ยเกินร้อยละ 15 ต่อปี” เป็นการกล่าวอ้างข้อเท็จจริงใหม่ จำเลยจึงมีภาระการพิสูจน์ ซึ่งเป็นการเข้าใจผิดอย่างมาก



กฎหมายวิธีสบัญญัติ 2

อาจารย์สุวิพันธุ์ เย็นสบาย

คำถาม

ข้อ 1 ป้องฟ้องก้อยเป็นคดีต่อศาลแพ่งว่า ป้องได้ซื้อบ้านจากก้อย และก้อยได้ขออาศัยอยู่ในบ้านดังกล่าว ต่อมาป้องไม่ประสงค์จะให้ก้อยอาศัยอยู่อีกต่อไป จึงได้แจ้งให้ออก แต่ก้อยไม่ยอมออก ป้องจึงฟ้องขับไล่และเรียกค่าเสียหาย ก้อยให้การและฟ้องแย้งว่าสัญญาซื้อขายบ้านเป็นนิติกรรมอำพรางการโอนบ้านให้ป้องเพื่อประกันหนี้เงินกู้ และขอให้ป้องโอนกรรมสิทธิ์คืนให้ก้อย ศาลสั่งไม่รับฟ้องแย้งของก้อย เพราะเห็นว่าเป็นฟ้องแย้งที่ไม่เกี่ยวกับฟ้องเดิม ก้อยจึงอุทธรณ์เพื่อให้ศาลรับฟ้องแย้ง ขณะคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ ก้อยได้ยื่นฟ้องป้องต่อศาลแพ่งขอให้เพิกถอนสัญญาซื้อขายและให้ป้องโอนกรรมสิทธิ์ในบ้านคืน โดยอ้างว่าสัญญาซื้อขายเป็นนิติกรรมอำพราง ป้องให้การต่อสู้ว่าฟ้องของก้อยเป็นฟ้องซ้อน ก้อยอ้างว่าไม่เป็นฟ้องซ้อน เนื่องจากศาลแพ่งมีคำสั่งไม่รับฟ้องแย้งของก้อย และศาลอุทธรณ์ก็ยังไม่มีการสั่งอนุญาตให้รับฟ้องแย้ง จึงไม่เป็นการฟ้องซ้อน ดังนี้ ท่านเห็นด้วยกับข้ออ้างของก้อยหรือไม่ อย่างไร

แนวตอบ

หลักกฎหมาย ป.วิ พ.

มาตรา 173 เมื่อศาลได้รับคำฟ้องแล้ว ให้ศาลออกหมายส่งสำเนาคำฟ้องให้แก่จำเลยเพื่อแก้คดี และภายในกำหนดเจ็ดวันนับแต่วันยื่นคำฟ้อง ให้โจทก์ร้องขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อให้ส่งหมายนั้น

นับแต่เวลาที่ไต่ยื่นคำฟ้องแล้วคดีนั้นอยู่ในระหว่างพิจารณา และผลแห่งการนี้

(1) ห้ามไม่ให้โจทก์ยื่นคำฟ้องเรื่องเดียวกันนั้นต่อศาลเดียวกันหรือต่อศาลอื่น

การที่ก้อยนำคดีมาฟ้องป้องต่อศาลแพ่งขอให้เพิกถอนสัญญาซื้อขาย และให้ป้องโอนกรรมสิทธิ์ในบ้านคืนโดยอ้างว่าสัญญาซื้อขายเป็นนิติกรรมอำพราง จึงเป็นเรื่องเดียวกันกับที่ก้อยเคยฟ้องแย้งป้อง และถือได้ว่าก้อยซึ่งเป็นโจทก์ในคดีนี้เป็นโจทก์คนเดียวกันในฟ้องแย้ง และป้องซึ่งเป็นจำเลยในคดีนี้เป็นจำเลยคนเดียวกับฟ้องแย้ง

แม้ศาลแพ่งจะมีคำสั่งไม่รับฟ้องแย้ง ก้อยมีฐานะเป็นโจทก์ในฟ้องแย้งนับแต่ได้ยื่นฟ้องแย้งแล้ว และคดีฟ้องแย้งถือว่ายังอยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลอุทธรณ์ แม้ศาลอุทธรณ์ยังไม่มีคำสั่งอนุญาตให้รับฟ้องแย้งก็ตาม ก้อยจึงนำคดีเรื่องเดียวกันมาฟ้องร้องซึ่งเป็นจำเลยคนเดียวกับที่เคยฟ้องแย้งอีกไม่ได้ ฟ้องของก้อยคดีนี้จึงเป็นฟ้องซ้อนกับฟ้องแย้งต้องห้ามตามกฎหมาย ดังนั้นจึงไม่เห็นด้วยกับข้ออ้างของก้อย

วิเคราะห์

ข้อ 1 ข้อสอบข้อนี้ ประเด็นอยู่ที่ว่า การฟ้องคดีต่อศาลแพ่งของก้อยนั้นเป็น “ฟ้องซ้อน” หรือไม่ ซึ่งก็เป็นไปตามหลักในมาตรา 173 (1)

นักศึกษาจำนวนไม่น้อยตอบว่า ห้าม “คู่ความ” ซึ่งไม่ถูกต้องเพราะหลักในเรื่องฟ้องซ้อนนั้น ห้าม “โจทก์” เท่านั้น หากจำเลยนำมาฟ้องก็จะเป็นฟ้องซ้อน นักศึกษามากไม่ชี้ประเด็นในข้อเท็จจริงว่า เมื่อก้อยฟ้องแย้งก้อยก็อยู่ในฐานะ “โจทก์” ในคดีฟ้องแย้ง เมื่อนำคดีเดิมมาฟ้องอีกจึงเป็นฟ้องซ้อน

นักศึกษาบางส่วนชี้ประเด็นถูกต้องว่า ห้าม “โจทก์” แต่กลับไปปรับข้อเท็จจริงว่า ก้อยอยู่ในฐานะจำเลย จึงไม่เป็นฟ้องซ้อน ซึ่งก็ไม่ถูกต้อง เพราะก้อยเป็นจำเลยในคดีเดิมที่ฟ้องฟ้อง แต่เป็นโจทก์ในคดีฟ้องแย้ง และประเด็นที่ว่า เป็น “ฟ้องซ้อน” หรือไม่ ก็เป็นประเด็นกับคดีฟ้องแย้ง ไม่ใช่คดีเดิมที่ฟ้องฟ้อง

นักศึกษาอีกไม่น้อยไปอธิบายและวินิจฉัยเรื่องฟ้องแย้ง และการอุทธรณ์คำสั่งระหว่างพิจารณา ซึ่งเป็นเพียงข้อเท็จจริงประกอบเท่านั้น มิใช่ประเด็นที่ข้อสอบถาม จึงเสียเวลาไปโดยใช้เหตุ

คำถาม

ข้อ 2 คดีนี้โจทก์ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตามคำพิพากษาได้นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินของจำเลย ซึ่งเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษาเพื่อขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้พร้อมกัน 2 แปลง มีการขายทอดตลาดที่ดินแปลงแรก เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2544 และขายทอดตลาดที่ดินแปลงหลังเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2544 ต่อมาวันที่ 3 เมษายน 2544 นายดำซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตามคำพิพากษาในอีกคดีหนึ่งมายื่นคำร้องขอเฉลี่ยทรัพย์สินต่อศาลในคดีนี้ โดยขอเข้าเฉลี่ยเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดที่ดิน โดยนายดำยึดทรัพย์สินอื่นของจำเลยไว้แล้ว แต่ไม่พอชำระหนี้ตามคำพิพากษาให้แก่นายดำ และจำเลยไม่มีทรัพย์สินอื่นให้ยึดได้ หากข้อเท็จจริงฟังได้ตามคำร้องของนายดำ ศาลจะอนุญาตให้นายดำเข้าเฉลี่ยทรัพย์สินหรือไม่

แนวตอบ

หลักกฎหมายตาม

ป.วิ พ. มาตรา 290 วรรคหนึ่ง เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ ยึด...ทรัพย์สินอย่างใดของลูกหนี้ตามคำพิพากษาไว้แทนเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาแล้ว ห้ามไม่ให้เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาอื่นยึด...ทรัพย์สินนั้นซ้ำอีก แต่ให้เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาเช่นว่านี้มีอำนาจยื่นคำขอ โดยทำเป็นคำร้องต่อศาลที่ออกหมายบังคับให้ยึด...ทรัพย์สินนั้น เพื่อให้ศาลมีคำสั่งให้ตนเข้าเฉลี่ยในทรัพย์สินหรือเงินที่ขายหรือจำหน่ายทรัพย์สินนั้นได้ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ป.วิ พ. มาตรา 290 วรรคสองไม่ว่ากรณีใดๆ ห้ามมิให้ศาลอนุญาตตามคำขอเช่นว่ามานี้เว้นแต่ศาลเห็นว่าผู้ยื่นคำขอไม่สามารถเอาชำระได้จากทรัพย์สินอื่นๆ ของลูกหนี้ตามคำพิพากษา

ป.วิ พ. มาตรา 290 วรรคสี่ในกรณียึดทรัพย์สินเพื่อขายทอดตลาด ...คำขอเช่นว่านี้ให้ยื่นก่อนสิ้นระยะเวลาสิบสี่วัน นับแต่วันที่มีการขายทอดตลาด...ทรัพย์สินนั้น

ตามปัญหา ป.วิ พ. มาตรา 290 วรรคสอง ที่ห้ามมิให้ศาลอนุญาตตามคำขอเฉลี่ยทรัพย์เว้นแต่ศาลเห็นว่าผู้ยื่นคำขอไม่สามารถเอาชำระได้จากทรัพย์สินอื่นๆ ของลูกหนี้ตามคำพิพากษานั้น หากลูกหนี้ตามคำพิพากษามีทรัพย์เป็นจำนวนไม่พอชำระหนี้ตามคำพิพากษาได้โดยสิ้นเชิง นายดำซึ่งเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษา ย่อมมีสิทธิร้องขอเฉลี่ยในคดีที่โจทก์ยึดที่ดินของจำเลยขายทอดตลาดได้ แม้นายดำยึดทรัพย์สินอื่นของจำเลยไว้แล้ว แต่เมื่อทรัพย์สินดังกล่าวไม่พอชำระหนี้ตามคำพิพากษาให้แก่นายดำโดยสิ้นเชิง นายดำจึงมีสิทธิขอเฉลี่ยทรัพย์ในคดีนี้ได้ ซึ่งจะต้องพิจารณาเรื่องกำหนดเวลาในการยื่นคำร้องต่อไป

กำหนดเวลาในการยื่นคำร้องขอเฉลี่ยทรัพย์กรณียึดทรัพย์สินเพื่อขายทอดตลาดนั้น ตามป.วิพ. มาตรา 290 วรรคสี่ กำหนดให้ยื่นก่อนสิ้นระยะเวลาสิบสี่วัน นับแต่วันที่มีการขายทอดตลาดทรัพย์สินนั้น หมายถึงวันสิ้นสุดการขายทรัพย์สินที่ยึดมาในคราวเดียวทั้งหมด กรณีตามปัญหามีการยึดที่ดินพร้อมกัน 2 แปลง แต่ขายคนละวัน นายดำซึ่งเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาจึงมีสิทธิยื่นคำร้องขอเฉลี่ยทรัพย์ไม่เกินสิบสี่วัน นับแต่วันที่ขายทอดตลาดที่ดินแปลงหลังเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2544 เมื่อนายดำซึ่งเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาในอีกคดีหนึ่งมายื่นคำร้องขอเฉลี่ยทรัพย์ต่อศาลในคดีนี้วันที่ 3 เมษายน 2544 ซึ่งไม่เกินสิบสี่วันนับแต่วันที่มีการขายทอดตลาด นายดำจึงมีสิทธิเข้าเฉลี่ยทรัพย์ในคดีนี้ได้ ดังนั้นศาลจะอนุญาตให้นายดำเข้าเฉลี่ยทรัพย์ในคดีนี้ได้

วิเคราะห์

ข้อ 2 ข้อสอบข้อนี้เป็นเรื่องการขอเฉลี่ยทรัพย์สินในชั้นบังคับคดี ซึ่งมีประเด็นในข้อสอบ 2 ประเด็นคือ

1) หลักเกณฑ์ทั่วไปในการขอเฉลี่ยทรัพย์สิน ซึ่งนักศึกษา มักไม่ชี้ประเด็นว่า ต้องเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษา และจะต้องไม่สามารถเอาชำระหนี้จากทรัพย์สินอื่นของลูกหนี้ตามคำพิพากษา ซึ่งแม้จะได้ยึดทรัพย์สินอื่นของลูกหนี้ไว้ แต่ไม่พอชำระหนี้ และไม่มีทรัพย์สินอื่นให้ยึดได้อีก ถือว่าไม่สามารถเอาชำระจากทรัพย์สินอื่นของลูกหนี้ตามหลักเกณฑ์ในมาตรา 290 แล้ว นักศึกษาบางส่วนเลยไม่ตอบในประเด็นนี้ แต่ไปตอบเฉพาะประเด็นระยะเวลาทำให้เสียคะแนนส่วนนี้ไป

2) ระยะเวลา นั้น นักศึกษาส่วนใหญ่ตอบผิดโดยไปถือวันขายทอดตลาดแต่ละแปลง จึงมักตอบว่า ขอเฉลี่ยได้เฉพาะแปลงหลัง ซึ่งไม่ถูกต้อง บางคนตอบแต่เพียงว่าขอเฉลี่ยได้โดยไม่ชี้ประเด็นเรื่องระยะเวลาที่ยื่น ก็ทำให้เสียคะแนนไปเช่นกัน ซึ่งที่ถูกต้องนักศึกษาจะต้องชี้ประเด็นว่า วันขายทอดตลาดนั้น ถือเอาวันสิ้นสุดการขายทรัพย์สินที่ยึดมาในคราวเดียวกันทั้งหมด คือ วันที่ 1 เมษายน 2544 ดังนั้น การมายื่นเมื่อ 3 เมษายน 2544 จึงอยู่ในระยะเวลา 14 วัน เมื่อนับจากวันที่ 1 เมษายน 2544

นอกจากนี้ นักศึกษาอีกไม่น้อย เข้าใจผิดในเรื่องการเฉลี่ยทรัพย์สิน โดยตอบว่า ให้เข้าเฉลี่ยทรัพย์สินได้ โดยนายดำได้รับส่วนที่เหลือจากชำระหนี้แก่โจทก์ในคดีนั้นแล้ว ซึ่งถือว่าเข้าใจผิดในเรื่องเฉลี่ยทรัพย์สินอย่างไม่น่าให้อภัย และบางคนก็ไปตอบว่านายดำเป็นเจ้าหนี้มีประกันซึ่งไม่มีข้อเท็จจริงในข้อสอบให้วินิจฉัยเช่นนั้นได้เลย

คำถาม

ข้อ 3 นายเต่าถูกฟ้องล้มละลาย ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ประกาศให้เจ้าหนี้ยื่นขอรับชำระหนี้ นายแดงยื่นขอรับชำระหนี้ละเมิดที่นายเต่าขับรถชนตนบาดเจ็บ โดยขอเรียกค่าเสียหาย 100,000 บาท นายขาวขอรับชำระหนี้เงินกู้ 200,000 บาท ที่ตนได้ยื่นฟ้องคดีไว้แล้ว แต่ศาลยังมิได้มีคำพิพากษา เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สั่งว่า หนี้ของนายแดงยังไม่อาจกำหนดจำนวนได้แน่นอน จึงขอรับชำระไม่ได้ ส่วนหนี้ของนายขาวก็เป็นคดีแพ่งอยู่ในศาลให้รอผลคำพิพากษาในคดีแพ่งก่อน ท่านเห็นว่าคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ชอบหรือไม่

แนวตอบ

หลักกฎหมาย พ.ร.บ.ล้มละลาย

มาตรา 27 เมื่อศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้เด็ดขาดแล้ว เจ้าหนี้จะขอรับชำระหนี้ได้ก็แต่โดยปฏิบัติตามวิธีการที่กล่าวไว้ในพระราชบัญญัตินี้ แม้จะเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษา หรือเป็นเจ้าหนี้ที่ได้ฟ้องคดีแพ่งไว้แล้ว แต่คดียังอยู่ระหว่างพิจารณาก็ตาม

มาตรา 94 เจ้าหนี้ไม่มีประกันอาจขอรับชำระหนี้ได้ ถ้ามูลแห่งหนี้ได้เกิดขึ้นก่อนวันที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ แม้ว่าหนี้นั้นยังไม่ถึงกำหนดชำระหรือมีเงื่อนไขก็ตาม เว้นแต่

(1) หนี้ที่เกิดขึ้น โดยฝ่าฝืนข้อห้ามตามกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดี หรือหนี้ที่จะฟ้องร้องให้บังคับคดีไม่ได้

(2) หนี้ซึ่งเจ้าหนี้อยอมให้ลูกหนี้กระทำขึ้นเมื่อเจ้าหนี้ได้รู้ถึงการที่ลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัว กรณีตามปัญหาในที่นำมาขอรับคือหนี้ละเมิดของนายแดง และหนี้เงินกู้ของนายขาว เป็นหนี้ที่ไม่มีประกัน การขอรับชำระหนี้ประเภทนี้จึงเป็นไปตามมาตรา 94 เมื่อไม่ปรากฏว่าต้องห้ามตามมาตรา 94 แล้วก็ย่อมมีสิทธิขอรับชำระได้ โดยไม่มีข้อห้ามว่าต้องเป็นหนี้ที่อาจกำหนดจำนวนได้โดยแน่นอน แม้จะเป็นหนี้ที่ยังไม่อาจกำหนดจำนวนแน่นอนเช่นหนี้ละเมิดก็นำมาขอรับชำระได้ ดังนั้นคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่สั่งว่าหนี้ของนายแดงเป็นหนี้ละเมิดยังไม่อาจกำหนดจำนวนได้โดยแน่นอน จึงขอรับชำระไม่ได้จึงไม่ถูกต้อง

ส่วนหนี้ของนายขาวที่ได้ฟ้องคดีแพ่งไว้แล้ว อยู่ในระหว่างพิจารณาก็ต้องนำมาขอรับชำระดังที่วางหลักไว้ในมาตรา 27 ว่า แม้จะเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาหรือเจ้าหนี้ที่ได้ฟ้องคดีแพ่งไว้แล้ว แต่คดีอยู่ระหว่างพิจารณาก็จะขอรับชำระหนี้ได้ก็แต่โดยปฏิบัติตามวิธีการที่กล่าวไว้ในพระราชบัญญัตินี้ ดังนั้นหนี้ของนายขาวจึงนำมาขอรับชำระได้ไม่ต้องห้ามแต่อย่างใด

วิเคราะห์

ข้อ 3 ข้อสอบข้อนี้ เป็นเรื่องการขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลาย ซึ่งมีหลักเกณฑ์ในเรื่องหนี้ที่จะขอรับชำระอยู่ในมาตรา 94

นักศึกษาส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดเข้าใจสับสนไปนำเอาหลักเกณฑ์การฟ้องให้ล้มละลายในมาตรา 9 ที่ “ต้องเป็นหนี้ที่อาจกำหนดจำนวนได้แน่นอน” มาใช้ซึ่งไม่ถูกต้อง เพราะการขอรับชำระหนี้ที่เข้าเกณฑ์ตามมาตรา 94 ย่อมขอรับได้ แม้จะไม่อาจกำหนดจำนวนแน่นอนก็ตาม

อีกประเด็นหนึ่งเป็นเรื่องหนี้ที่ฟ้องคดีอยู่ซึ่งเมื่อเข้าหลักเกณฑ์ตามมาตรา 94 แล้วก็ขอรับได้ และยังมีหลักเกณฑ์ในมาตรา 27 มาสนับสนุนว่าหนี้ที่ฟ้องคดีแล้ว ก็ต้องขอรับชำระ จึงถือว่าเป็นหนี้ที่สามารถนำมาขอรับชำระได้ ซึ่งนักศึกษาส่วนใหญ่ตอบผิด



กฎหมายวิธีบัญญัติ 3

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท.วินัย ตูวิเชียร

คำถาม

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยฐานลักทรัพย์ในเวลากลางคืนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335 (1) ซึ่งระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 5 ปี ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดฐานลักทรัพย์ในเวลากลางคืนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 334 ลงโทษจำคุก 6 เดือน จำเลยอุทธรณ์ฝ่ายเดียวว่าไม่ได้กระทำความผิดตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น ขอให้ยกฟ้อง ศาลอุทธรณ์ยังคงวินิจฉัยว่าจำเลยลักทรัพย์ในเวลากลางคืน จึงพิพากษาแก้เป็นว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335 (1) ลงโทษจำคุก 1 ปี

ให้วินิจฉัยว่า ศาลอุทธรณ์พิพากษาชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

แนวตอบ

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 212 บัญญัติว่า คดีที่จำเลยอุทธรณ์คำพิพากษาที่ให้ลงโทษ ห้ามมิให้ศาลอุทธรณ์พิพากษาเพิ่มเติมโทษจำเลย เว้นแต่โจทก์จะได้อุทธรณ์ในทำนองนั้น

จากบทกฎหมายดังกล่าว หมายความว่า คดีที่ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลยถ้าจำเลยอุทธรณ์ฝ่ายเดียว โดยฝ่ายโจทก์ไม่ได้อุทธรณ์ขอให้เพิ่มเติมโทษจำเลยด้วย ศาลอุทธรณ์จะพิพากษาเพิ่มเติมโทษจำเลยให้หนักขึ้นเป็นผลร้ายแก่จำเลยไม่ได้ ถ้าคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ไม่ทำให้จำเลยต้องรับโทษหนักขึ้น แม้ศาลอุทธรณ์ปรับบทลงโทษให้ถูกต้อง และโทษนั้นมีอัตราโทษสูงกว่า แต่ศาลอุทธรณ์คงลงโทษไม่เกินไปกว่าโทษของศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์มีอำนาจกระทำได้

ตามคำถาม โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยฐานลักทรัพย์ในเวลากลางคืน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335 (1) ศาลชั้นต้นฟังข้อเท็จจริงว่าจำเลยกระทำผิดลักทรัพย์ในเวลากลางคืนจริง แต่ปรับบทความผิด ผิดไปเป็น ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 334 และลงโทษจำคุกจำเลยเพียง 6 เดือน ซึ่งต่ำกว่าอัตราโทษขั้นต่ำของ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335 (1) ที่มีระวางโทษขั้นต่ำจำคุก 1 ปี เมื่อศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริงเหมือนเดิมว่าจำเลยลักทรัพย์ในเวลา

กลางคืน ศาลอุทธรณ์ก็มีอำนาจพิพากษาปรับบทให้ถูกต้องเป็น ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335 (1) วรรคแรกได้ แต่จะแก้ไขโทษเป็นจำคุก 1 ปี ไม่ได้ เพราะโจทก์ไม่ได้อุทธรณ์ขอให้เพิ่มเติมโทษ ขึ้นมาเช่นนั้น จึงเป็นการเพิ่มเติมโทษจำเลยให้หนักขึ้นเป็นผลร้ายแก่จำเลย ซึ่งศาลอุทธรณ์ไม่มีอำนาจกระทำได้

ฉะนั้นคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ชอบด้วยกฎหมายในส่วนที่ปรับบทกฎหมายให้ถูกต้อง จากความผิดฐานลักทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 334 เป็นประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335 (1) แต่ไม่ชอบด้วยกฎหมายในส่วนที่พิพากษาแก้ไขโทษจำคุกจำเลยจาก 6 เดือน เป็น จำคุก 1 ปี

วิเคราะห์

ข้อสอบข้อนี้ถามนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการทำคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ในกรณีโจทก์ ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยในความผิดฐานลักทรัพย์ในเวลากลางคืน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335 (1) แล้วศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำคุก 6 เดือน ในความผิดฐานลักทรัพย์เวลากลางคืน ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 334 และในชั้นอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นลงโทษจำคุก จำเลยในความผิดฐานลักทรัพย์เวลากลางคืนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335 (1) จำคุก 1 ปี ปัญหาว่า คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

นักศึกษาส่วนมาก นำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 การทำ คำพิพากษาของศาลชั้นต้นมาตอบ กล่าวคือ ตอบว่าคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ชอบด้วยกฎหมาย เพราะไม่แตกต่างในสาระสำคัญบ้าง ไม่เกินคำขอและไม่เกินคำฟ้องบ้าง หรือจำเลยไม่ได้เสียเปรียบ ไม่ได้หลงต่อสู้อยู่เนื่องจากจำเลยก็มีความผิดฐานลักทรัพย์อยู่แล้ว และโทษก็ไม่เกินไปจากความผิด ตามมาตรา 335 (1) และนอกจากนั้นก็มียุทธศาสตร์บางส่วนตอบว่า ศาลอุทธรณ์มีอำนาจพิพากษา ยืนแก้กลับ หรือยกคำพิพากษาของศาลชั้นต้นได้ ไม่เกินคำขอ

บางส่วนซึ่งมีเป็นจำนวนไม่น้อยนำกรณีการห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความอาญา มาตรา 218 มาตอบ โดยตอบว่า ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้ไขโทษจำคุกจำเลยจาก 6 เดือน เป็น 1 ปี เป็นการแก้ไขเล็กน้อย จึงชอบด้วยกฎหมายหรือศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้ทั้งบทและโทษ เป็นการแก้ไขมากจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย แสดงว่า นักศึกษาจำและเข้าใจกฎหมายในเรื่องนี้ไม่ถูกต้อง บางคนไปวินิจฉัยถึงการห้ามอุทธรณ์ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 193 ทวิ หรือการห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 และ 219 โดยพิจารณา ว่าเป็นปัญหาข้อเท็จจริงบ้าง เป็นปัญหาข้อกฎหมายบ้าง แล้วก็ตอบว่า ห้ามอุทธรณ์หรือฎีกา ซึ่งใน

คำถามไม่มีประเด็นถามในเรื่องการอุทธรณ์หรือฎีกาได้หรือไม่เลย และมีบางคนเขียนตัวประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 334 และ 335 (1) มากี่มี หรือเขียนกฎหมายใหม่เลยว่า ห้ามศาลอุทธรณ์แก้ไขคำพิพากษาของศาลชั้นต้น ซึ่งเป็นคำตอบที่ผิดทั้งหมด สำหรับนักศึกษาที่นำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 212 มาตอบก็เขียนตัวบทกฎหมายได้ไม่ครบถ้วนในสาระสำคัญ เช่น เขียนเพียงว่า ห้ามศาลอุทธรณ์พิพากษาเพิ่มเติมโทษจำเลยมาลอยๆ หรือตอบมารวมๆ ว่า คำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะเพิ่มเติมโทษจำเลย ซึ่งการตอบเช่นนี้ยังไม่ครบถ้วน นักศึกษาลองสังเกตคำถามดูจะเห็นว่า ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยในความผิดฐานลักทรัพย์เวลากลางคืน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 334 ลงโทษจำคุก 6 เดือน แต่ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดฐานลักทรัพย์ในเวลากลางคืน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335 (1) ลงโทษจำคุก 1 ปี ศาลอุทธรณ์ได้พิพากษาแก้ทั้งบทกฎหมายและโทษที่ลง นักศึกษาจึงต้องแยกตอบมา 2 กรณี คือ การที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้บทกฎหมายจากมาตรา 334 เป็นมาตรา 335 (1) ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ และศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้โทษจำคุกจำเลยจาก 6 เดือน เป็น 1 ปี ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

หากนักศึกษาได้ศึกษาทำความเข้าใจประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 212 แล้วจะรู้ว่า มาตรานี้ ถ้าเป็นกรณีที่จำเลยอุทธรณ์ฝ่ายเดียว โดยที่โจทก์ไม่ได้อุทธรณ์ขอให้เพิ่มเติมโทษจำเลยด้วย ศาลอุทธรณ์จะพิพากษาเพิ่มเติมโทษจำเลยให้หนักขึ้นเป็นผลร้ายแก่จำเลยไม่ได้ ดังนั้น ในกรณีแรกนักศึกษาจึงต้องตอบว่า ศาลอุทธรณ์ปรับบทกฎหมายให้ถูกต้องว่า จำเลยลักทรัพย์ในเวลากลางคืน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335 (1) ชอบด้วยกฎหมาย ส่วนกรณีที่สองศาลอุทธรณ์แก้โทษจำคุกจำเลยจาก 6 เดือน เป็น 1 ปี ตามข้อเท็จจริงในคำถาม จำเลยอุทธรณ์เพียงฝ่ายเดียว โจทก์ไม่ได้อุทธรณ์ขอให้ศาลอุทธรณ์เพิ่มเติมโทษจำเลยด้วย ศาลอุทธรณ์จึงจะพิพากษาแก้โทษจำคุกจำเลยจาก 6 เดือน เป็น 1 ปีไม่ได้เพราะเป็นการเพิ่มเติมโทษจำเลยให้หนักขึ้น เป็นผลร้ายแก่จำเลย โดยที่โจทก์ไม่ได้อุทธรณ์ขอให้เพิ่มเติมโทษแต่อย่างใด ศาลอุทธรณ์จึงไม่มีอำนาจที่จะกระทำได้ คำพิพากษาของศาลอุทธรณ์จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

คำถามข้อนี้ นักศึกษาตอบได้ถูกต้องน้อยมาก ส่วนใหญ่ไปเข้าใจว่า เป็นกรณีตามมาตรา 192 มาตรา 193 ทวิ มาตรา 218 และมาตรา 219 จึงขอให้นักศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์เอาไว้ด้วย อย่าเข้าใจว่าความสำคัญจะมีเฉพาะเกี่ยวกับการห้ามอุทธรณ์หรือฎีกาเท่านั้น